

[기출][2021-1-2]공동소송인 독립의 원칙과 증거공통의 원칙에 따른 청구기각 판결의 적법성

【문제 1】 甲은 乙에게 5,000 만 원을 대여하였고, 丙은 乙의 대여금채무를 보증하였다. 乙이 변제하지 않자 甲은 5,000 만 원을 반환받기 위해서 乙과 丙을 공동 피고로 하여, 乙에 대해서는 주채무의 이행을 구하고 丙에 대해서는 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하십시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임) (50 점)

(물음 2) 제 1 심 제 1 회 변론기일에 乙은 甲에게 대여금 5,000 만 원을 모두 변제했다고 주장하고 그에 관한 증거를 제출하였다. 그러나 丙은 답변서도 제출하지 않았고 변론기일에도 불출석하였다. 법원이 증거조사한 결과 乙의 주장이 타당하다는 심증을 형성하였다면, 甲의 乙과 丙에 대한 각 청구를 기각하는 판결을 할 수 있는가? (25 점)